



الرقم: ٨٣ /

التاريخ:

المشروعات:

صحيفة دعوى

المدعى: ديوان المظالم

المدعى عليه: عبدالله بن سلطان بن ذياب الكبيدان (هوية وطنية رقم/١٠٧١٦٠٥٩٩٠)
صاحب مؤسسة سهم الشمال للمقاولات (سجل تجاري رقم/٣٤٠٠١١٩٠٨٦).

• موضوع الدعوى:

المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع غرامة قدرها (٣٩,٦٨١/٩) تسعة وثلاثون ألفاً وستمئة وواحد وثمانون ريالاً وتسع هللات.

• سبب المطالبة:

تقدمت مؤسسة المدعى عليه إلى منافسة نظافة وصيانة مبنى المحكمة الإدارية بجدة، وبتاريخ ١٤٤٣/٧/٢ هـ تمت ترسية المنافسة على تلك المؤسسة (مرفق)، وبناءً على الترسية كان يتوجب على المؤسسة تقديم الضمان النهائي لما نصت عليه المادة (١/٦١) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إلا أن المؤسسة لم تقم بتقديم الضمان النهائي، وحيث إن المؤسسة مصنفة ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي معفاة من تقديم الضمان الابتدائي بموجب المادة (٤٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فقد صدر بشأنها محضر لجنة فحص العروض رقم (١١) لعام ١٤٤٣/١٤٤٤ هـ بإلغاء ترسية المنافسة على المؤسسة (مرفق)، والكتابة إليها لدفع غرامة تعادل قيمة الضمان الابتدائي (مرفق). ولما كان فرض الغرامة جاء تطبيقاً لحكم المادة (٢/٦١) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تنص على أن: "يلتزم صاحب العرض -إذا كان من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية- بدفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي، وذلك إذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مدة سريان العروض، أو إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه. وفي حال مرور (ستين) يوماً من تاريخ سحب عرضه،



الرقم: ٨٣ /

التاريخ:

المشروعات:

أو من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الضمان النهائي دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة؛ يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة"، إلا أن المؤسسة لم تقم بسداد الغرامة.

• الاختصاص:

باعتبار أن ديوان المظالم يعني باختصاصه القضائي الأصيل بنظر النزاعات التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها وفقاً للمادة (١٣) من نظام ديوان المظالم، ولكون ديوان المظالم يمارس سلطته الإدارية على المتعاملين معه كجهة إدارية في هذا الشأن وفق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، فيكون الاختصاص منعقداً لديوان المظالم بصفته هيئة قضاء إداري لنظر هذه الدعوى.

• الإجراءات السابقة لرفع الدعوى:

قام ديوان المظالم بمطالبة المدعى عليه بدفع الغرامة محل الدعوى، وذلك على الترتيب الآتي:

١- صدر خطاب مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية برقم (٢٢٩٦/٤٦/٤٠/٤٦) في تاريخ ١٤٤٦/١/٢ هـ موجه إلى المدعى عليه عبر البريد السعودي، يشعره بسداد الغرامة المفروضة عليه (مرفق). كذلك تم إرسال رسالة نصية إلى جوال مفوض المنشأة بوجوب سداد الدين خلال (٣٠) يوماً من تاريخه.

٢- أعقب ذلك صدور خطاب مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية برقم (٢٦٦٠١/٤٦/٤٠/٤٦) في تاريخ ١٤٤٦/٢/٣٠ هـ موجه إلى المدعى عليه عبر البريد السعودي، ينذره بسداد الغرامة المفروضة عليه (مرفق). كذلك تم إرسال رسالة نصية إلى جوال مفوض المنشأة بسرعة سداد الدين خلال (١٥) يوماً من تاريخه.

• أسانيد الطلب:



الرقم: ٨٣ /

التاريخ:

المشروعات:

١- المادة رقم (٤١) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٠هـ، والتي تنص على: "يقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (١٪) إلى (٢٪) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان".

٢- المادة رقم (٤٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٠هـ، والتي تنص على: "استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: ... ٥- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية".

٣- المادة رقم (٦١) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٠هـ، والتي تنص على: "١- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (٥٪) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمس عشرة) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة. وإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه، وفقاً لأحكام النظام، ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة الوزير. ٢- يلتزم صاحب العرض -إذا كان من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية- بدفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي، وذلك إذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مدة سريان العروض، أو إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه. وفي حال مرور (ستين) يوماً من تاريخ سحب عرضه، أو من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الضمان النهائي دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة؛ يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة".

٤- نسخة من محضر لجنة فحص العروض رقم (١١) لعام ١٤٤٣/١٤٤٤هـ بإلغاء ترسية المنافسة على مؤسسة المدعى عليه، والكتابة إليه لدفع غرامة تعادل قيمة الضمان الابتدائي.

٥- إشعار وإنذار المدعى عليه بدفع الغرامة.

• الطلبات:



الرقم: ٨٣ /
التاريخ:
المشروعات:

بناءً على ما سبق من الأسانيد السالف ذكرها؛ فإن ديوان المظالم يطلب إلزام المدعى عليه بدفع غرامة قدرها (٣٩,٦٨١/٩) تسعة وثلاثون ألفاً وستمئة وواحد وثمانون ريالاً وتسع هللات.

والله الموفق.

ممثل ديوان المظالم

طلال منصور الحصيني